

刑法
No.34

H27-3

(配点：4)

月	日
月	日

次のアからオまでの各事例を判例の立場に従って検討し、() 内の甲の行為とVの死亡との間に因果関係が認められる場合には1を、認められない場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、自宅に遊びに来た友人Vの態度に腹を立て、その頭部を平手で1回殴打したところ、Vが家から出て行ったので、謝りながらVを追い掛けた。Vは、甲が謝りながら追い掛けてきたことに気付いたが、甲と話をしたくなかったので、甲に追い付かれないように、あえて遮断機が下りていた踏切に入ったところ、列車にひかれ、内臓破裂により死亡した。(甲がVの頭部を平手で1回殴打した行為)
- イ. 甲は、マンション4階の甲方居間で、Vの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した。Vは、このままでは殺されると思い、甲の隙を見て逃走することを決意し、窓からすぐ隣のマンションのベランダに飛び移ろうとしたが、これに失敗して転落し、脳挫滅により死亡した。(甲がVの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した行為)
- ウ. 甲は、Vに致死量の毒薬を飲ませたが、その毒薬が効く前に、Vは、事情を知らない乙に出刃包丁で腹部を刺されて失血死した。(甲がVに致死量の毒薬を飲ませた行為)
- エ. 甲は、路上でVの頭部を木刀で多数回殴打し、これにより直ちに治療しなければ数時間後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害をVに負わせ、倒れたまま動けないVを残して立ち去った。そこへ、たまたま通り掛かった事情を知らない乙が、Vの頭部を1回蹴り付け、Vは、当初の脳出血が悪化し、死期が若干早まって死亡した。(甲がVの頭部を木刀で多数回殴打した行為)
- オ. 甲は、面識のないVが電車内で酔って絡んできたため、Vの顔面を拳で1回殴打したところ、もともとVは特殊な病気により脳の組織が脆弱となっており、その1回の殴打で脳の組織が崩壊し、その結果Vが死亡した。(甲がVの顔面を拳で1回殴打した行為)

No34

H27-3

因果関係

正解

ア 2 イ 1 ウ 2 エ 1 オ 1

正答率

72%

ア 認められない

最決平 15.7.16 (百選 I 13 事件)。判例は、被害者が長時間激しく執拗な暴行を受け、極度の恐怖感を抱いて必至に逃走を図る過程で、高速道路に侵入するという極めて危険な行動を選択したために死亡した事案において、「被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執拗な暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない。そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができる」としている。本記述において、被害者Vが、あえて遮断機が下りていた踏切に入った行為は、それ自体極めて危険な行為である。しかし、甲のVに対する暴行は、頭部を平手で一回殴打したというものにすぎず、その後、甲は謝りながらVを追い掛けていたのであり、甲のVに対する暴行が継続していたわけではない。そうすると、Vは甲から、長時間激しくかつ執拗な暴行を受けていたとはいえない。また、Vが踏切に入ったのは、甲と話をしたくなかったという個人的な感情に基づく理由からであり、甲に対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさに選択した行動とはいえない。そうすると、Vの行動は、甲の暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったといえ、Vが遮断機が下りていた踏切に入って死亡したのは、甲の暴行に起因するものと評価することはできない。したがって、甲がVの頭部を平手で一回殴打した行為と、Vの死亡との間に因果関係は認められない。

イ 認められる

最決平 15.7.16 (百選 I 13 事件)。判例は、被害者が長時間激しく執拗な暴行を受け、極度の恐怖感を抱いて必至に逃走を図る過程で、高速道路に侵入するという極めて危険な行動を選択したために死亡した事案において、「被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執拗な暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない。そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができる」としている。本記述において、被害者Vが、窓からすぐ隣のマンションのベランダに飛び移ろうとする行為は、それ自体極めて危険な行為である。もっとも、甲はVの頭部や腹部を木刀で多数回殴打しており、犯行現場がマンション4階の甲方居間という密室であったことも考慮すると、Vは甲から長時間激しくかつ執拗な暴行を受けていた、または受ける可能性が極めて高かったといえる。さらに、Vは、このままでは殺されると思い、甲の隙を見て逃走することを決意して行為に及んだのであるから、甲に対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められる。そうすると、Vの行動は、甲の暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえず、Vが隣のマンションのベランダに飛び移ろうとして、失敗して死亡したことは、甲の暴行に起因するものと評価することができる。したがって、甲がVの頭部や腹部を木刀で複数回殴打した行為と、Vの死亡との間に因果関係が認められる。

ウ 認められない

実行行為と構成要件の結果との間に因果関係が認められるためには、少なくとも、実行行為によって構成要件の結果が惹起されたという条件関係が必要である。そのため、同一の結果に向けられた先行行為がその効果を発揮する以前に、それと無関係な後行行為（条件）によって結果が発生した場合には条件関係が断絶され、因果関係は認められない。先行行為とは別の行為（条件）によって結果が発生した場合には、先行行為がなくても結果が発生したのであり、実行行為によって構成要件の結果が惹起されたとはいえないからである。本記述では、甲がVに致死量の毒薬を飲ませているが、その毒薬が効く前に、これと無関係な乙がVを刃付包丁で腹部を刺すという行為によって、Vが失血死するという結果が発生しており、条件関係が断絶されている。したがって、甲がVに致死量を飲ませた行為とVの死亡との間には、因果関係が認められない。

エ 認められる

最決平2.11.20（百選I10事件）。判例は、被告人が第1現場で被害者に暴行を加え（第1暴行）、脳出血を発生させて意識消失状態にして第2現場に運び放置したところ、被害者は脳出血により死亡したが、放置後、被害者の生存中に、何者かにより角材で頭部を殴打されており（第2暴行）、これが死期を若干早める影響を与えるものであったという事案において、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている。本記述では、甲がVの頭部を木刀で多数回殴打して立ち去った後に、たまたま通り掛かった事情を知らない乙がVの頭部を1回蹴り付け、Vが死亡している。乙の暴行により死期が若干早まっているものの、甲による暴行は、直ちに治療しなければ数時間後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害をVに負わせるものであり、かかる脳出血が悪化してVは死亡している。そうすると、甲の暴行により死因となった傷害が形成されているから、乙の暴行によりVの死期が若干早められたとしても、甲の暴行とV死亡との間に因果関係を肯定することができる。したがって、甲がVの頭部を木刀で多数回殴打した行為と、Vの死亡との間に因果関係が認められる。

オ 認められる

最判昭25.3.31。判例は、被害者の顔面を蹴って致命的ではない暴行を加えたところ、被害者が脳梅毒に罹患していたため、前記暴行と相まって死亡した事案において、「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかつたらば致死の結果を生じなかつたであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができるのである。」と判示している。本記述では、甲がVの顔面を拳で1回殴打したところ、もともとVは特殊な病気により脳の組織が脆弱となっていたために、その1回の殴打で脳の組織が崩壊し、その結果Vは死亡している。通常は顔面を拳で1回殴打したぐらいで死亡することはないと考えられ、特殊な病気により脳の組織が脆弱となっていなければ、Vの死亡結果は生じなかつたと認められる場合である。そうすると、甲の殴打行為とVの特殊事情が相まって死亡結果を生ぜしめたといえ、甲の行為とVの死亡結果との間に因果関係を認めることができる。したがって、甲がVの顔面を拳で1回殴打した行為と、Vの死亡との間に因果関係が認められる。